



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **RACHMAT FAUZI Bin DARMONO (Alm);**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jeruk RT 006 RW 001 Desa/Kel. Jeruk
Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten
Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Adi Mufti Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Posbakum LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan Penetapan nommor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 19 Juni 2025;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RACHMAT FAUZI Bin DARMONO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RACHMAT FAUZI Bin DARMONO (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm$ 1,64 gr (**berat netto $\pm$ 1,435 gram**, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 1,413 gram)
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry ;
 - 1 (satu) buah HP Infinix dengan simcard 082333384052 ;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 sedotan**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa **Terdakwa RACHMAT FAUZI Bin DARMONO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Bakalan Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu sebanyak 10 gram, kemudian terdakwa berangkat ke daerah Sepanjang Kabupaten Sidoarjo dan diberikan share loc tempat ranjauan sabu di Puskesmas Taman, setelah mengambil ranjauan sabu selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) di Dusun Bakalan Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



ILYAS (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil ranjauan sabu dan terdakwa membeli 1 (satu) klip berisikan sabu sebanyak 2 gram dari saksi MOCH. FATCHUR ROZIQIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar minggu depan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Jeruk RT 006 RW 001 Desa/Kel. Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan mengonsumsi sabu yang terdakwa peroleh dari saksi MOCH. FATCHUR ROZIQIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 kali, lalu terdakwa pergi ke tempat kerja terdakwa di Pasar Baru Krian.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja di dalam ruko Pasar Baru Krian Jl. DR Setiabudi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa diamankan oleh saksi EDI PRAYITNO dan saksi ACHMAD SURA BUANA serta tim Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya telah menangkap saksi MOCH. FATCHUR ROZIQIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) yang mengaku telah menyuruh terdakwa mengambil ranjauan sabu dan juga menjual sabu kepada terdakwa, bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku menyimpan sabu yang terdakwa peroleh dari saksi MOCH. FATCHUR ROZIQIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) di rumah terdakwa sehingga tim Ditresnarkoba Polda Jatim membawa terdakwa ke rumahnya di Dusun Jeruk RT 006 RW 001 Desa/Kel. Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor beserta klipnya sebesar $\pm 1,64$ (satu koma enam empat gram) yang terdakwa simpan di atas pot bunga plastik di atas meja kamar terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) buah HP Infinix dengan simcard 082333384052 dan 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 sedotan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03164/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 29347/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram dan nomor 29348/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,435$ gram adalah

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN.Sda



benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 1,413 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa RACHMAT FAUZI Bin DARMONO (AIm)** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Jeruk RT 006 RW 001 Desa/Kel. Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja di dalam ruko Pasar Baru Krian Jl. DR Setiabudi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa diamankan oleh saksi EDI PRAYITNO dan saksi ACHMAD SURA BUANA serta tim Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya telah menangkap saksi MOCH. FATCHUR ROZIQIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) yang mengaku telah menyuruh terdakwa mengambil ranjauan sabu dan juga menjual sabu kepada terdakwa, bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku menyimpan sabu yang terdakwa beli dari saksi MOCH. FATCHUR ROZIQIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) di rumah terdakwa sehingga tim Ditresnarkoba Polda Jatim membawa terdakwa ke rumahnya di Dusun Jeruk RT 006 RW 001 Desa/Kel. Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip yang berisikan narkotika

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



jenis sabu dengan berat kotor beserta klipnya sebesar $\pm 1,64$ (satu koma enam empat gram) yang terdakwa simpan di atas pot bunga plastik di atas meja kamar terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) buah HP Infinix dengan simcard 082333384052 dan 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 sedotan.

- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dari saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu sebanyak 10 gram, kemudian terdakwa berangkat ke daerah Sepanjang Kabupaten Sidoarjo dan diberikan share loc tempat ranjauan sabu di Puskesmas Taman, setelah mengambil ranjauan sabu selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) di Dusun Bakalan Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil ranjauan sabu dan terdakwa membeli 1 (satu) klip berisikan sabu sebanyak 2 gram dari saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN Bin MUHAMMAD ILYAS (berkas perkara terpisah) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar minggu depan, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Jeruk RT 006 RW 001 Desa/Kel. Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03164/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 29347/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram dan nomor 29348/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,435$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 1,413$ gram

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Edi Prayitno;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit empat, Subdit tiga Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 sekitar jam 20.00 WIB., saksi bersama team dari Ditres Narkotika Polda Jatim menangkap orang bernama Fatchur di rumahnya di Katerungan, Krian, Sidoarjo karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Roni (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Fatchur, shabu dari Roni tersebut diranjau di daerah Sepanjang, Sidoarjo dan untuk mengambil ranjauan shabu tersebut Fatchur menyuruh terdakwa Rachmat Fauzi dan diberi upah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selain itu Fatchur juga menerangkan telah menjual shabu kepada terdakwa Rachmat Fauzi sebanyak 2 (dua) gram, namun belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Fatchur tersebut, kemudian saksi bersama team mencari keberadaan terdakwa Rachmat Fauzi;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB., saksi bersama team menemukan keberadaan terdakwa Rachmat Fauzi sedang bekerja di dalam ruko di Pasar Baru, Krian, kemudian saksi bersama team memperkenalkan diri sebagai anggota polisi lalu melakukan penggeledahan di ruko tersebut, namun saksi tidak menemukan barang bukti, dan setelah saksi melakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan menyimpan shabu di rumahnya di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Rachmat Fauzi, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah timbangan digital warna silver merk Camry, sebuah tutup botol yang terpasang 2 (dua) sedotan dan handphone merk Infinix;
- Bahwa pada waktu di rumahnya, terdakwa Rachmat Fauzi juga menerangkan kepada saksi bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2025 pernah 2 (dua) kali menjual shabu kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa, yaitu yang pertama dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui beratnya barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa, akan tetapi setelah ditimbang oleh Penyidik, saksi baru tahu beratnya sekitar 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;

2. Saksi Achmad Sura Buana;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit empat, Subdit tiga Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 sekitar jam 20.00 WIB., saksi bersama team dari Ditres Narkotika Polda Jatim menangkap orang bernama Fatchur di rumahnya di Katerungan, Krian, Sidoarjo karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Roni (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Fatchur, shabu dari Roni tersebut diranjau di daerah Sepanjang, Sidoarjo dan untuk mengambil ranjauan shabu tersebut Fatchur menyuruh terdakwa Rachmat Fauzi dan diberi upah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selain itu Fatchur juga menerangkan telah menjual shabu kepada terdakwa Rachmat Fauzi sebanyak 2 (dua) gram, namun belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Fatchur tersebut, kemudian saksi bersama team mencari keberadaan terdakwa Rachmat Fauzi;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB., saksi bersama team menemukan keberadaan terdakwa Rachmat Fauzi sedang bekerja di dalam ruko di Pasar Baru, Krian, kemudian saksi bersama team memperkenalkan diri

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



sebagai anggota polisi lalu melakukan penggeledahan di ruko tersebut, namun saksi tidak menemukan barang bukti, dan setelah saksi melakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan menyimpan shabu di rumahnya di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Rachmat Fauzi, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah timbangan digital warna silver merk Camry, sebuah tutup botol yang terpasang 2 (dua) sedotan dan handphone merk Infinix;
- Bahwa pada waktu di rumahnya, terdakwa Rachmat Fauzi juga menerangkan kepada saksi bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2025 pernah 2 (dua) kali menjual shabu kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa, yaitu yang pertama dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui beratnya barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa, akan tetapi setelah ditimbang oleh Penyidik, saksi baru tahu beratnya sekitar 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 sekitar jam 14.00 WIB., Fatchur menelpon terdakwa meminta tolong untuk mengambil ranjauan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Sepanjang, Sidoarjo dan terdakwa akan diberi imbalan uang;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mengambil ranjauan shabu tersebut di daerah Sepanjang, Sidoarjo, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Fatchur di rumahnya di daerah Bakalan, Katerungan, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima ranjauan shabu tersebut, Fatchur memberi uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



- terdakwa, dan terdakwa juga membeli 2 (dua) gram shabu kepada Fatchur dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan uang untuk pembayaran shabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut;
 - Bahwa setelah menerima uang dan shabu dari Fatchur, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo, dan sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi shabu itu lalu sekitar jam 19.30 WIB., terdakwa berangkat bekerja sebagai tukang potong ayam di Pasar Baru, Krian, Sidoarjo;
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB., pada waktu terdakwa sedang bekerja di pasar, tiba-tiba datang saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya memperkenalkan diri sebagai polisi dari polda, lalu melakukan penggeledahan di tempat kerja terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang bukti;
 - Bahwa karena tidak menemukan barang bukti, saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menginterogasi terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa ada shabu di rumah, lalu saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menyuruh terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo;
 - Bahwa pada waktu saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menggeledah rumah terdakwa, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah timbangan digital warna silver merk Camry, sebuah tutup botol yang terpasang 2 (dua) sedotan dan handphone merk Infinix dengan nomor sim card 082333384052;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Fatchur sebanyak 2 (dua) kali, selain untuk dikonsumsi sendiri shabu tersebut juga terdakwa jual kepada 2 (dua) orang lain, masing-masing dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah selain dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina dalam bekerja, juga untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu di rumah terdakwa tersebut, kemudian saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm$ 1,64 gr (berat netto $\pm$ 1,435 gram, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 1,413 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 1 (satu) buah HP Infinix dengan simcard 082333384052;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 sedotan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 sekitar jam 14.00 WIB., Fatchur menelpon terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) meminta tolong untuk mengambil ranjauan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Sepanjang, Sidoarjo dan terdakwa akan diberi imbalan uang;
- Bahwa kemudian terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) pergi mengambil ranjauan shabu tersebut di daerah Sepanjang, Sidoarjo, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Fatchur di rumahnya di daerah Bakalan, Katerungan, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima ranjauan shabu tersebut, Fatchur memberi uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) juga membeli 2 (dua) gram shabu kepada Fatchur dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) belum menyerahkan uang untuk membayar shabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dan shabu dari Fatchur, terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) kemudian pulang ke rumah terdakwa di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo, dan sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi shabu itu lalu sekitar jam 19.30 WIB., terdakwa berangkat bekerja sebagai tukang potong ayam di Pasar Baru, Krian, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB., pada waktu terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) sedang bekerja di pasar, tiba-tiba datang saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya memperkenalkan diri sebagai polisi dari polda, lalu melakukan penggeledahan di tempat kerja terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang bukti;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa karena tidak menemukan barang bukti, saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menginterogasi terdakwa, dan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) menerangkan bahwa ada shabu di rumah, lalu saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menyuruh terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menggeledah rumah terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm), menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah timbangan digital warna silver merk Camry, sebuah tutup botol yang terpasang 2 (dua) sedotan dan handphone merk Infinix dengan nomor sim card 082333384052;
- Bahwa terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) membeli shabu kepada Fatchur sebanyak 2 (dua) kali, selain untuk dikonsumsi sendiri shabu tersebut juga terdakwa jual kepada 2 (dua) orang lain, masing-masing dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) membeli shabu adalah selain dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina dalam bekerja, juga untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu di rumah terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) tersebut, kemudian saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan Bidlabfor Polda Jawa Timur dengan nomor lab 01219/NNF/2025 tanggal 17 Pebruari 2025 disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,435 gram, adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwa terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah mengacu kepada perilaku seseorang yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini elemen-elemen unsurnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terbukti, maka seluruh unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 sekitar jam 14.00 WIB., terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) menerima telepon dari Fatchur, meminta tolong untuk mengambilkan ranjauan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Sepanjang, Sidoarjo dan terdakwa akan diberi imbalan uang, setelah itu kemudian terdakwa pergi mengambil ranjauan shabu tersebut di daerah Sepanjang, Sidoarjo, setelah diambil lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Fatchur di rumahnya di daerah Bakalan, Katerungan, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah menerima ranjauan shabu dari terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm), Fatchur memberi uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa juga membeli 2 (dua) gram shabu kepada Fatchur dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar harga shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dan 2 (dua) gram shabu dari Fatchur, kemudian terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) pulang ke rumahnya di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo, dan sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi shabu itu lalu sekitar jam 19.30 WIB., terdakwa berangkat bekerja sebagai tukang potong ayam di Pasar Baru, Krian, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB., pada waktu terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) sedang bekerja di pasar, tiba-tiba datang saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari polda, lalu melakukan pengeledahan di tempat kerja terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa karena tidak menemukan barang bukti, saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menginterogasi terdakwa, dan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) menerangkan bahwa ada shabu di rumahnya, lalu saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menyuruh terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Dusun Jeruk, Kelurahan Jerukgamping, Krian, Sidoarjo, dan pada waktu saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menggeledah rumah

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm), menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah timbangan digital warna silver merk Camry, sebuah tutup botol yang terpasang 2 (dua) sedotan dan handphone merk Infinix dengan nomor sim card 082333384052;

Menimbang, bahwa terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) membeli shabu kepada Fatchur sebanyak 2 (dua) kali, dimana shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri, juga dijual kepada 2 (dua) orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa, masing-masing dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) membeli shabu adalah selain dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina dalam bekerja, juga dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu di rumah terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) tersebut, kemudian saksi Edi Prayitno, saksi Achmad Sura Buana dan teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan Bidlabfor Polda Jawa Timur dengan nomor lab 01219/NNF/2025 tanggal 17 Pebruari 2025 disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,435 gram, adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) mengambilkan ranjauan shabu atas suruhan Fatchur dan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga membeli shabu dari Fatchur, kemudian shabu itu selain dikonsumsi sendiri juga dijual oleh terdakwa kepada orang lain, dimana menurut hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikaitkan dengan identitas terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dikaitkan pula dengan barang bukti berupa timbangan digital warna silver merk Camry yang diakui sebagai milik terdakwa, maka diperoleh petunjuk bahwa perbuatan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) itu merupakan perbuatan "membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas untuk itu", oleh karena itu unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm), diberikan keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm$ 1,64 gr (berat netto $\pm$ 1,435 gram, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 1,413 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 1 (satu) buah HP Infinix dengan simcard 082333384052;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 sedotan, karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sys/2025/PN Sda



Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rachmat Fauzi Bin Darmono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm$ 1,64 gr (berat netto $\pm$ 1,435 gram, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 1,413 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
 - 1 (satu) buah HP Infinix dengan simcard 082333384052;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 sedotan, supaya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari RABU tanggal 23 JULI 2025 oleh Slamet Setio Utomo, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan Kadarwoko, S.H. M.Hum. serta Paul Belmando Pane, S.H. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 AGUSTUS 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ika Yunia Ratnawati, S.H. M.H.sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Anugrah Karina Suryanegara, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda



Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa;

Hakim hakim anggota

Kadarwoko, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

Slamet Setio Utomo, S.H.

Paul Belmando Pane, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H. M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)